

1. Utilisation du site

1.1 Conditions d'âge et responsabilité des parents et tuteurs légaux :

Vous déclarez être majeur(e) dans votre juridiction ou, si ce n'est pas le cas, que votre parent ou tuteur légal consent à ces conditions et accepte d'en assumer la responsabilité en votre nom.

1.2 Inscription :

Lors de la création de votre profil, certaines informations personnelles vous seront demandées. Vous vous engagez à fournir des informations exactes. La confidentialité de votre mot de passe est sous votre responsabilité.

1.3 Conformité avec les politiques du site :

Vous vous engagez à respecter les politiques du site, y compris la Politique d'Utilisation Acceptable, la Politique de Propriété Intellectuelle, et les règles de modération suivantes :

- Restez cordial et respectueux envers tous les participants.
- Respectez l'opinion des autres, même en cas de désaccord.
- Il est recommandé de vérifier la véracité des informations avant de les partager.
- Prenez connaissance de l'ensemble de la discussion avant d'apporter de nouveaux éléments, afin de favoriser des contributions constructives.
- Pour une communication claire, merci de formuler des arguments compréhensibles et de soigner votre écriture (évitez le langage SMS, par exemple).
- Évitez toute attitude vindicative envers une personne en particulier.
- Ne soyez pas agressif ou insultant dans vos propos.

Sont formellement interdits :

- Les messages violents, injurieux, diffamatoires, racistes, révisionnistes, faisant l'apologie de crimes de guerre ou de la pédophilie, incitant au meurtre ou au suicide, ainsi qu'à la discrimination ou à la haine.
- Les messages reproduisant, sans autorisation, des œuvres protégées par la propriété intellectuelle.
- Les messages redondants ou de nature publicitaire.

En cas de non-respect des règles :

- Nous vous notifierons de la nature du comportement inapproprié et de son impact sur le débat.
- Si le comportement persiste, les messages concernés pourront être supprimés.
- En dernier recours, nous pourrions bannir temporairement ou définitivement l'utilisateur concerné pour préserver la qualité des échanges.

1.4 Paramètres :

Des outils sont à votre disposition pour gérer vos préférences de confidentialité et de contenu. Vous pouvez ajuster ces paramètres dans la section "Paramètres" de votre compte.

1.5 Modifications du site :

Nous cherchons constamment à améliorer l'expérience utilisateur et nous pouvons ajouter, supprimer ou modifier des fonctionnalités à tout moment, sans préavis.

2. Confidentialité

Notre politique de confidentialité décrit nos pratiques concernant vos données personnelles. En utilisant ce site, vous acceptez cette politique, que vous soyez un utilisateur inscrit ou non.

3. Votre contenu

3.1 Propriété et droits sur votre contenu :

Vous conservez les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle sur le contenu que vous publiez. En publiant du contenu sur le site, vous accordez une licence non exclusive, mondiale et libre de redevances pour utiliser, reproduire, modifier et diffuser ce contenu dans le cadre de la promotion du site et de ses activités.

3.2 Responsabilité pour votre contenu :

En publiant du contenu, vous garantisiez que vous détenez les droits nécessaires pour accorder cette licence et que votre contenu ne viole aucun droit d'autrui, notamment en matière de propriété intellectuelle.

4. Contenu du site

4.1 Propriété intellectuelle :

Tout le contenu du site, à l'exception de votre contenu, est la propriété du site et est protégé par des lois sur les droits d'auteur, les marques commerciales et autres droits.

4.2 Licence d'utilisation du contenu du site :

Nous vous accordons une licence limitée et non exclusive pour utiliser le contenu disponible sur le site dans le cadre de votre utilisation du site.

4.3 Utilisations restreintes :

Vous vous engagez à ne pas utiliser le contenu du site à des fins commerciales, ni à tenter de pirater, décompiler ou modifier les fonctionnalités du site.

6. Liens vers des sites tiers

Le site peut contenir des liens vers des sites tiers. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant le contenu ou les services proposés par ces sites.

8. Résiliation

Vous pouvez fermer votre compte à tout moment en accédant aux paramètres de votre compte. Nous nous réservons le droit de suspendre ou résilier votre compte si vous enfreignez ces conditions.

9. Indemnisation

Vous acceptez de dégager de toute responsabilité, d'indemniser et de défendre les entités de Digital Democracy contre toute réclamation ou coût émanant de tiers (y compris les frais d'avocats raisonnables) résultant de : (1) votre utilisation du site, (2) votre contenu, (3) votre comportement ou interactions avec d'autres utilisateurs du site, ou (4) votre violation de toute partie de ces Conditions. Nous vous informerons rapidement de toute réclamation de ce type et vous fournirons une assistance raisonnable dans la défense de cette réclamation, à vos frais. Vous nous permettrez de participer à la défense et n'accepterez pas de régler la réclamation sans notre consentement écrit préalable. Nous nous réservons le droit, à nos propres frais, d'assumer la défense exclusive de toute affaire faisant l'objet d'une indemnisation de votre part, auquel cas vous n'aurez plus l'obligation de nous défendre dans cette affaire.

10. Exonérations de responsabilité et limitation de responsabilité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE SECTION, CAR ELLE LIMITE LA RESPONSABILITÉ DU SITE ENVERS VOUS.

Les « entités du site » désignent le propriétaire du site, ses filiales, partenaires, fournisseurs, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents et représentants. Chaque disposition ci-dessous s'applique dans la mesure maximale permise par la loi applicable.

10.1 Le site vous est fourni « en l'état » et « selon disponibilité », sans aucune garantie, explicite ou implicite. Nous déclinons toute garantie de qualité marchande, d'exactitude, d'exhaustivité, de disponibilité ininterrompue ou exempte d'erreurs, d'adéquation à un usage particulier, de non-violation et toute autre garantie découlant d'un usage commercial.

10.2 Nous déclinons toute responsabilité pour :

- (i) le contenu publié par tout utilisateur ou tiers ;
- (ii) tout site Web, produit ou service tiers accessible via notre site ;
- (iii) la qualité ou le comportement de tout tiers rencontré via votre utilisation du site ; ou
- (iv) tout accès, utilisation ou modification non autorisés de votre contenu. Nous ne garantissons pas que :
 - (a) le site répondra à vos attentes ;
 - (b) le site sera ininterrompu, sécurisé ou exempt d'erreurs ;
 - (c) les résultats ou informations obtenus par l'utilisation du site seront précis ou fiables ; ou
 - (d) la qualité des produits, services ou informations obtenus via le site sera satisfaisante.

10.3 Vous acceptez que, dans la mesure maximale permise par la loi, les entités du site ne seront pas responsables envers vous pour tout dommage indirect, accessoire, consécutif, spécial ou exemplaire, y compris les pertes de bénéfices, interruption des affaires, atteinte à la réputation ou perte de données, même si nous avons été informés de la possibilité de tels dommages.

10.4 Votre seul recours en cas d'insatisfaction vis-à-vis du site est de cesser de l'utiliser.

10.5 Sans limiter ce qui précède, la responsabilité maximale des entités du site à votre égard pour toute perte ou dommage en relation avec le site ou ces CGU est limitée au montant que vous avez payé pour utiliser le site au cours des douze (12) mois précédant l'incident.

10.6 Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de garantie ou l'exclusion de responsabilité pour certains types de dommages. En conséquence, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous en totalité ou en partie.

11. Litiges et Arbitrage

11.1 Accord d'arbitrage contraignant :

Si aucune solution n'est trouvée par le biais du processus de résolution informelle dans un délai de soixante (60) jours, l'une des parties peut initier un arbitrage contraignant pour résoudre formellement les réclamations. Cet arbitrage portera sur tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions générales d'utilisation, y compris les paiements effectués via Digital Democracy.

Les parties acceptent que l'arbitrage soit le seul recours pour résoudre les litiges, conformément à la législation en vigueur. Vous renoncez ainsi à votre droit d'intenter une action en justice devant un tribunal, sauf dans les cas expressément prévus.

11.2 Localisation de l'arbitrage :

Tous les arbitrages seront conduits exclusivement à Paris, France, sauf accord contraire entre les parties. Si une partie réside hors de France, l'arbitrage se tiendra à Paris, sous réserve que le lieu ne constitue pas une charge excessive pour l'une des parties. En cas de difficulté ou de litige sur la localisation, l'arbitre aura le pouvoir discrétionnaire de sélectionner un autre lieu approprié.

11.3 Règles d'arbitrage :

L'arbitrage sera administré par un prestataire indépendant de règlement des litiges, comme désigné par les parties. Le processus sera conduit conformément aux règles du prestataire, qui incluent la confidentialité et l'impartialité. Chaque partie sera responsable de ses propres frais juridiques, sauf si les règles de l'arbitrage ou la loi applicable en disposent autrement.

11.4 Renonciation à l'action collective et à l'arbitrage collectif

VOUS ET DIGITAL DÉMOCRACY RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE, DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, TOUT ARBITRAGE SERA MENÉ UNIQUEMENT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON PAS COMME UNE ACTION COLLECTIVE OU CONSOLIDÉE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. L'ARBITRE NE PEUT ACCORDER DE RECOURS QU'EN FAVEUR DE LA PARTIE INDIVIDUELLE QUI SOLLICITE LE RECOURS ET UNIQUEMENT DANS LA MESURE NÉCESSAIRE POUR RÉSOUDRE LA RÉCLAMATION INDIVIDUELLE.

Si une décision judiciaire finale détermine que le droit applicable empêche l'application des limitations de cette clause pour un certain recours, ce recours (et uniquement ce recours) devra être séparé de l'arbitrage et pourra être soumis à un tribunal.

11.5 Exception : Tribunal des petites créances

Nonobstant l'accord des parties à résoudre tous les litiges par arbitrage, chacune des parties peut également choisir de résoudre des réclamations dans un tribunal des petites créances compétent, dans la limite de la juridiction de ce tribunal.

11.6 Exception : Propriété intellectuelle

Les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle (marques, droits d'auteur, brevets, secrets commerciaux) ne sont pas soumis à cette clause d'arbitrage. Les réclamations relatives aux violations des droits de propriété intellectuelle de l'une des parties peuvent être portées devant un tribunal compétent.

11.7 Droit de retrait de l'arbitrage

Vous avez le droit de vous retirer des dispositions relatives à l'arbitrage et à la renonciation à l'action collective dans un délai de trente (30) jours suivant votre inscription sur Digital Démocracy. Pour exercer ce droit, vous devez envoyer un avis par email indiquant votre décision de retrait. Si vous ne vous retirez pas dans ce délai, vous serez lié par les termes de cette clause.

11.8 Droit applicable et juridiction

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois en vigueur en **France**, sans égard aux principes de conflits de lois.

En cas de litige non soumis à l'arbitrage, vous acceptez que les tribunaux compétents de **Paris, France**, aient la juridiction exclusive pour résoudre tout différend ou réclamation lié(e) à ces Conditions, à l'utilisation du site, ou à tout contenu publié sur le site.